



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº IN 072/CGM/SEDUH/2024

Publicado no Jornal do Município de Itajaí, edição n. 2853, pág. 13 e 14

<https://intranet2.itajai.sc.gov.br/jornal-municipio/portal/>

DISPÕE SOBRE A DEFINIÇÃO DOS RECUOS FRONTAL, LATERAL E DE FUNDOS DO EMBASAMENTO E DAS TORRES DAS EDIFICAÇÕES.

A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 23, da Lei Complementar nº 56, de 12 de maio de 2005, e a **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere o art. 51, II, da Lei Orgânica do Município de Itajaí, e, com o objetivo de homogeneização do entendimento da legislação urbanística vigente, e ainda;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar artigos das SEÇÕES IV e V do CAPÍTULO VI da LCM n. 449/24, que trata do Plano Diretor de Gestão e Desenvolvimento territorial do Município de Itajaí em relação a aplicação de aberturas laterais e fundos no embasamento e torre.

CONSIDERANDO os dispostos nas SEÇÕES IV e V do CAPÍTULO VI da LCM n. 449/24,

RESOLVE:

Art. 1º. Para fins de análise dos recuos do embasamento, entende-se que para os usos não unifamiliares de ocupação no embasamento, havendo aberturas, deverá se utilizar os parâmetros (recuos laterais e fundos) já previstos para embasamento, conforme Anexo da referida lei, respeitando o afastamento mínimo disposto no Código Civil (1,5m).



Art. 2º. Para os pavimentos que compõem a torre, os recuos laterais e de fundos, seguem conforme especificado na legislação e no anexo, não se aplicando estes recuos ao embasamento.

Art. 3º. Deverão ser observados os recuos laterais e de fundo da torre, indicado para cada pavimento, que aumentam progressivamente com a altura do edifício.

Art. 4º. Aplica-se à seção IV, Capítulo VI- Dos Recuos Frontal, Lateral e de Fundos do embasamento-, as disposições contidas no Art. 130 § 4º, da LC n. 449/2024:

Art. 5º. Para fins de aplicação do artigo 130, §1º no caso de o lote possuir frente para mais de uma via pública estruturante, caberá ao Município indicar aquela que deverá respeitar o recuo frontal de torre.

Art. 6º. Cabe a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação esclarecer quaisquer dúvidas e informar oficialmente às demais unidades envolvidas sobre o procedimento a ser adotado nos casos não previstos nesta instrução.

Art. 7º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Itajaí, 16, de setembro de 2024.

AURI ANTÔNIO PAVONI

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação

LUCIANO PINHEIRO DOS SANTOS

Controlador Geral do Município